

MARYAM 'AFIFAH BINTI HALID

lawan

AHMAD 'IRFAN BIN ABDUL MANAF

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 14hb April 2021 / 2 Ramadhan 1442H

Kes Rayuan No. 10000-074-0124-2020

[Semakan Perintah Injunksi]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon Maryam 'Afifah binti Halid telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah ini berhubung prosiding perbicaraan yang telah selesai di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, bagi kes no. 10200-005-0239-2020.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini antara lainya sepertimana berikut:-

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan berhubung

keputusan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 101200-005-0239-2020 bertarikh 12/1/2021;

- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengakas keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes Permohonan No. 101200-005-0239-2020 bertarikh 12/1/2021 dan Mahkamah menggantung pelaksanaan Perintah Permohonan No. 101200-005-0239-2020 bertarikh 12/1/2021 (Perintah Injunksi) sehingga permohonan terhadap semakan ini diputuskan dengan muktamad oleh Mahkamah Rayuan Syariah; dan
- iii. Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan suaimanfaat dan perlu oleh Mahkamah yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Pemohon telah memfailkan kes tuntutan hadhanah dalam kes no. 10200-028-0558-2019 dan kes interim hadhanah dalam permohonan no. 10200-038-0559-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Pemohon juga telah memfailkan pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dalam kes no. 10019-054-0489-2019.

[4] Kes-kes tersebut masih dalam perbicaraan kecuali kes interim hadhanah telah diputuskan pada 2/12/2019.

[5] Seterusnya, pada 24/6/2020, Responden telah menfailkan Permohonan Injunksi (Permohonan Interlokutori) melalui Permohonan No: 10200-005-0239-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam bagi menghalang

Pemohon dan ahli keluarganya mengganggu Responden dan ahli keluarganya melalui provokasi secara lisan dan kekerasan secara fizikal. Prosiding perbicaraan dibuat secara *inter-parte*.

[6] Setelah meneliti Permohonan Responden, Afidavit Sokongan Pemohon, Afidavit Responden dan hujah bertulis Pihak-pihak, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 12/1/2021, telah memberikan penghakiman/perintah antara lainnya seperti berikut:-

- i. Mahkamah meluluskan Permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 200 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Mahkamah memerintahkan suatu perintah injunksi tegahan kepada Responden dan/atau wakil keluarganya dan/atau agennya untuk menggunakan kekerasan fizikal serta provokasi secara lisan terhadap Pemohon dan keluarganya sepanjang tempoh lawatan dan bermalam Pemohon bersama anak-anak menerusi perintah interim hadhanah dalam permohonan no. 10200-038-0559-2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam;
- iii. Mahkamah memerintahkan suatu perintah injunksi tegahan kepada Responden dan/atau wakil keluarganya dan/atau agennya untuk menggunakan kekerasan fizikal serta provokasi secara lisan terhadap Pemohon dan keluarganya sepanjang tempoh prosiding kes induk hadhanah dan kes pengesahan lafaz cerai;

- iv. Kegagalan Responden dan/atau wakil keluarganya dan/atau agennya melaksanakan perintah pelaksanaan ini adalah suatu penghinaan kepada Mahkamah dan tindakan komital boleh dikenakan ke atas Responden;
- v. Mahkamah memerintahkan Pihak Berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia dan jabatan Kebajikan Masyarakat serta Jabatan Imigresen Malaysia hendaklah membantu pelaksanaan perintah ini sekiranya diperlukan; dan
- vi. Perintah Interim Injunksi ini berkuatkuasa serta merta sehingga kes pengesahan lafaz cerai melalui saman no. 10019-054-0489-2019 dan tuntutan hadhanah melalui saman no. 10200-028-0558-2020 selesai dibicarakan dan/atau ada perintah lain dikeluarkan.

[7] Pemohon telah tidak berpuashati dengan Permohonan Injunksi tersebut dan telah membuat permohonan semakan kes ke Mahkamah Rayuan Syariah melalui permohonan no: 10000-003-0034-2021 ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyamak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau

penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.*

[10] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[11] Berdasarkan kepada panduan otoriti kes-kes dan Arahan Amalan di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes no. 10200-005-0239-2020. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya sebarang kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

Kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang berkaitan antara Pemohon dan Responden.

[13] Pemohon dalam permohonannya menyatakan alasan permohonan semakan dibuat adalah kerana Hakim Bicara telah terkhilaf dan tersasar dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila telah membuat keputusan menerima keseluruhan perintah injunksi yang telah dipohon oleh Responden.

[14] Walau bagaimanapun kami tidak ditunjukkan oleh Pemohon butiran kesilapan dari segi tatacara sepanjang Hakim Bicara mengendalikan kes tersebut. Pemohon juga tidak menunjukkan kepada kami atau menyatakan perenggan mana yang telah tersasar dari segi undang-undang dan hukum Syarak semasa Hakim Bicara mengendalikan kes tersebut sehingga perintah dikeluarkan.

[15] Kami dapati alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon

agar kami menyemak keputusan Hakim Bicara tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan kerana:-

- i. Pemohon tidak menunjukkan kepada kami dimanakah kesilapan dalam proses membuat keputusan tersebut yang menjejaskan keadilan atau keputusan itu jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qat'ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.
- ii. Permohonan ini tidak memenuhi kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan sepertimana yang dinyatakan dalam Perkara 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 iaitu:-

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

[16] Oleh kerana itu kami, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

- 1) Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- ssg. 71 Enakmen Pentadbiran

3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor